

1500359-80.2021.8.26.0569

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: HELOISA HELENA FRANCHI NOGUEIRA LUCAS

Comarca: Boituva

Foro: Foro de Boituva

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 27/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JOSE ROBERTO ALMEIDA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HELOISA HELENA FRANCHI NOGUEIRA LUCAS

Vistos.

JOSÉ ROBERTO DE ALMEIDA DA SILVA, já qualificado nos autos, foi denunciado às fls. 80/82 como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 18 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Boituva

Foro de Boituva

2ª Vara

Rua Manoel dos Santos Freire, 161, 18550-000 - Boituva - SP

Telefone: (15) 3263-2161 - E-mail: boituva2@tjsp.jus.br

1500359-80.2021.8.26.0569 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500359-80.2021.8.26.0569

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JOSE ROBERTO ALMEIDA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HELOISA HELENA FRANCHI NOGUEIRA LUCAS

Vistos.

JOSÉ ROBERTO DE ALMEIDA DA SILVA, já qualificado nos autos, foi denunciado às fls. 80/82 como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 18 de junho de 2021, por volta das 19h30min, na Rua José Resende de Almeida, nº 198, Jardim das Palmeiras, no município e comarca de Boituva, trazia consigo, para fins de tráfico, 7,17g (sete gramas e dezessete centigramas) de maconha, divididos em 02 porções, 5,16g (cinco gramas e dezesseis centigramas) de crack, divididos em 26 porções e 0,19g (dezenove centigramas) de cocaína, acondicionados em 01 porção (consoante laudo pericial de fls. 70/76), substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização legal e regulamentar para tanto,

conforme fatos descritos na denúncia.

A Defensoria Pública requereu o relaxamento da prisão em flagrante do acusado, pugnando pela liberdade provisória às fls. 42/44. Decisão às fls. 45/46, concedendo a liberdade provisória ao acusado.

Decisão às fls. 83 para notificação do acusado. Defesa preliminar apresentada às fls. 93/103. Decisão de recebimento da denúncia às fls. 107/108, com designação da audiência de interrogatório, instrução e julgamento.

Em audiência virtual, realizada de acordo com o Comunicado CG 284/2020, foram ouvidas as testemunhas e o réu foi devidamente interrogado, com a apresentação das alegações finais de forma oral.

Em suas razões, a representante do Ministério Público pugnou pela condenação, nos termos da denúncia, com fixação de regime aberto.

Já a Defesa postulou pela absolvição e, subsidiariamente, as benesses do art. 33, § 4º da Lei de Drogas e a consideração das atenuantes da confissão e relevante valor social.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes está corroborada através do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01), do Boletim de Ocorrência (fls. 05/07), do Auto de Exibição e Apreensão (fls. 08), do Auto de Constatação Preliminar (fls. 09), do Relatório Final (fls. 60/61), do Laudo Pericial (fls. 70/76) e através dos depoimentos.

O laudo pericial definitivo (fls. 70/76) concluiu que os materiais examinados se tratavam de Tetrahydrocannabinol (THC) e cocaína, substâncias que estão na lista dos entorpecentes e psicotrópicos de uso proscrito no Brasil. Válidos os laudos, configurada a materialidade do delito.

Não ocorre de modo diverso em relação à autoria.

Em depoimento na Delegacia, os Guardas Municipais Mario Grando Filho e Maicon Fabricio Machado relataram que, na data dos fatos, realizavam patrulhamento de rotina, quando se depararam com um grupo de pessoas que ao perceberem a aproximação da viatura se dispersaram, chamando a atenção. Realizaram a abordagem do acusado e em sua posse havia porções de entorpecente, a saber, no bolso da blusa havia uma porção de cocaína e a quantia de duzentos e dois reais em dinheiro e no bolso traseiro da calça foi encontrado um saquinho plástico contendo as demais porções de entorpecente. Ao ser indagado sobre o fato, o acusado confessou a prática do delito de tráfico de entorpecentes, justificando que estava vendendo as drogas para poder custear o pagamento do seu aluguel e o sustento de seu filho.

Em juízo, repetiram suas declarações.

Em interrogatório policial, o réu relatou que adquiriu os entorpecentes com um garoto que não sabe identificar e estava no local dos fatos vendendo entorpecentes. Quando avistou a viatura tentou se evadir do local, mas foi abordado pelos Guardas. Estava na posse de entorpecentes que se destinavam ao tráfico, bem como parte do dinheiro apreendido que era proveniente da venda de entorpecentes. Afirmou que estava traficando porque precisava de dinheiro para sustentar a sua família e pagar o aluguel da sua casa.

Judicialmente, confessou o delito afirmando que estava devendo aluguel com risco de ser despejado.

Como se denota, a prova dos autos evidencia o cometimento do crime.

Os policiais viram o réu guardando no bolso da blusa algum objeto, o que fez em atitude suspeita, e ao ser abordado, verificou-se tratar de drogas e dinheiro. O local onde ele se encontrava é conhecido como ponto de venda de drogas.

Ao lado disso, o réu confessou a conduta delituosa.

A penúria financeira não serve para afastar o dolo.

Assim, de rigor a condenação.

Passo à dosimetria da pena.

O crime de tráfico de drogas tem pena prevista de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Fixo a pena-base no mínimo legal, ante a ausência de circunstâncias judiciais

desabonadoras.

Na segunda fase, reconheço a confissão, porém deixo de aplicá-la porque não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal, a teor da Súmula 231 STJ. Não se admite a atenuante do relevante valor moral, porque tal atenuante diz respeito à prática de um crime visando atender valor de digna consideração. Na hipótese, há situação diversa, a prática do crime aconteceu como forma de obter renda, o que poderia acontecer por trabalho lícito.

Na terceira fase, por ser primário o réu, reconhece-se o tráfico privilegiado (art. 33, § 4º da lei 11.343/2006). Diminuindo a pena no máximo, resultando em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

No que atine ao regime inicial de pena, o STF (HC 118.533) e o STJ (por meio do Tema 600 em sede de recurso repetitivos) vêm orientando que o chamado tráfico privilegiado não é crime hediondo.

Ao lado disso, considerando que o réu é primário, apesar da perniciosidade desse crime, fixo-lhe o regime aberto de prisão.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, porque não é uma infração penal que pode ser qualificada como de pequeno desvalor social. A capacidade econômica do réu autoriza que o valor do dia-multa seja fixado em 1/30 do salário mínimo mensal vigente na data dos fatos.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para condenar JOSÉ ROBERTO ALMEIDA DA SILVA a cumprir pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e a pagar 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo legal, porque incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O réu poderá apelar em liberdade, porque assim respondeu ao processo.

Decreto o perdimento do valor depositado nos autos (R\$ 202,00) em favor da União, para reversão ao Funad.

Autorizo a incineração dos entorpecentes remanescentes.

Arbitro ao Defensor nomeado o valor máximo previsto na tabela OAB/DPE. Expeça-se certidão, após o trânsito em julgado.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, proceda-se ao necessário e após arquivem-se os autos.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Boituva, 27 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA